

1500308-37.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANIEL LEITE SEIFFERT SIMÕES

Comarca: Bertioga

Foro: Foro de Bertioga

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. TRANSPORTE DE ENTORPECENTES. ?MULA DO TRÁFICO?. FUNDAMENTOS CONCRETOS QUANTO À HABITUALIDADE OU A PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROIDO.

1. A aplicação da causa de diminuição de pena do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bertioga

Foro de Bertioga

1ª Vara

Av. Anchieta, 162 / 192, Bertioga-SP - cep 11250-039

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500308-37.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500308-37.2022.8.26.0536

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2020024/2022 - DEL.POL.BERTIOGA, AD8154-1/2022 - DEL.POL.BERTIOGA, 2020024 - DEL.POL.BERTIOGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS PEREIRA ESPIRITO SANTO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIEL LEITE SEIFFERT SIMÕES

Cuida-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP) em face de LUCAS PEREIRA ESPIRITO SANTO na qual lhe imputa a prática de infração penal, à luz do artigo 33, caput da Lei 11.343.2006.

Consta na denúncia que: Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 22 de janeiro de 2022, às 11h45m, na Avenida Deputado Emílio Justo, 1, Boraceia I, nesta cidade e comarca de Bertioga, LUCAS PEREIRA ESPIRITO SANTO, qualificado às fls. 09/10, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico, 152 invólucros, com peso de 115 gramas, de cocaína, além de R\$ 825,75 em dinheiro e dois pedaços de papel rasgados com possíveis anotações do tráfico de drogas, conforme auto de exibição e apreensão de

fls. 12/13, laudo de constatação provisória de fls. 15 e fotografia de fls. 24/31. Segundo apurado, o denunciado agia de forma suspeita, levando uma mochila nas costas, quando, ao notar a presença da viatura policial, saiu correndo em direção ao matagal. Os policiais desembarcaram da viatura e conseguiram capturá-lo. Regularmente capturado e revistado, constatou-se que o denunciado trazia consigo uma mochila, contendo as drogas descritas acima, já embaladas individualmente e prontas para o comércio espúrio, o valor supramencionado e dois papéis de contabilidade de tráfico. Indagado pelos policiais, LUCAS confessou a prática criminosa. A quantidade de drogas apreendida e as circunstâncias em que se deu o flagrante, são elementos que estão a indicar, com a segurança necessária, que os entorpecentes se destinavam ao fornecimento e entrega a consumo de terceiros. Efetuada a prisão em flagrante, decretou-se a prisão preventiva do acusado em 23 de janeiro de 2022 (fls. 53/56).

Oferecida a denúncia, determinou-se a notificação do acusado para o oferecimento de defesa prévia, a qual foi apresentada às fls. 121/123.

Em audiência, foram ouvidas as testemunhas, bem como interrogado o acusado.

Após, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Passa-se a fundamentar e a decidir.

Trata-se de ação penal pública incondicionada.

Não há questões preliminares a serem analisadas, tampouco vícios processuais a serem sanados. Não se implementou prazo prescricional, tampouco outra causa extintiva de punibilidade no curso da persecução penal. Resta, por conseguinte, o exame do mérito.

A materialidade está suficientemente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 4), pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 15/16), pelo auto de constatação preliminar (fl. 18) e pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 131/139).

Quanto à autoria, é importante sumarizar o teor dos depoimentos colhidos.

A testemunha Jakson Allan Martins Vilela Balbino declarou que: estavam em patrulhamento pela Avenida Deputado Emilio Justo. O Lucas avistou a viatura e se evadiu para um matagal. Iniciaram o acompanhamento, conseguindo captura-lo.

Indagado, ele confessou o tráfico, declarando que estava desde manhã. Havia cocaína em eppendorfs e papelotes, bem como dinheiro.

A testemunha Israel Walter Luis de Oliveira Amaral Lima Bezerra declarou que: estava em patrulhamento pela Avenida Emilio Justo, quando ele fugiu para um matagal. Ele foi abordado e confessou o tráfico de drogas, sendo encontrada substância análoga à cocaína em pacotes e eppendorfs. Estava com uma mochila e dinheiro. Não conhecia o réu.

Em seu interrogatório, declarou ter 23 anos. União estável. Tem dois filhos. Trabalha com reparos automotivos. São verdadeiros os fatos. Agiu no desespero, pegando um horário na loja. Esse era o primeiro horário. Só havia cocaína. Os papéis talvez tenha sido do outro horário.

Há, portanto, prova robusta para a condenação. O acusado, com efeito, foi flagrado com os entorpecentes, não demonstrando justificativa razoável. Ao contrário, confessou a prática criminosa.

Tratando-se de crime de tráfico de drogas com agente primário, impõe-se analisar o cabimento ou não da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, p, 4º da Lei 11.363.2006. Conforme vem decidindo o E. Superior Tribunal de Justiça, a mera caracterização do agente como o responsável pelo transporte do entorpecente, por si só, não se mostra suficiente para se afastar o benefício. Com efeito, em atenção ao princípio da presunção de inocência, exige-se prova robusta da inserção habitual do traficante em organização criminosa, o que demonstra prova específica:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. TRANSPORTE DE ENTORPECENTES. ?MULA DO TRÁFICO?. FUNDAMENTOS CONCRETOS QUANTO À HABITUALIDADE OU A PARTICIPAÇÃO EM ORGANIÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROIDO.

1. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n.

11.343/2006, com o?consequente reconhecimento?do tráfico privilegiado, exige?que o

agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa 2. A tese firmada no REsp n. 1.887.511/SP foi flexibilizada para admitir a modulação da fração de redução do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na terceira fase da dosimetria, com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que não tenham sido consideradas na fixação da pena-base (HC n. 725.534/SP, Terceira Seção do STJ).

3 O agente que, na qualidade de ?mula do tráfico? agiu de modo esporádico como transportador da droga ? ainda que em grandes quantidades ? mesmo que receba como contraprestação vantagem pecuniária e que tenha ciência do que transportaria, não gera presunção de habitualidade delitiva e, portanto, não é suficiente para afastar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

4. Não se reconhece o tráfico privilegiado se, a partir do ?modus operandi? da prática delitiva e de elementos concretos para se concluir o agente integra organização criminosa ou exerce o transporte de entorpecentes a serviço delas com habitualidade.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 641.417/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

No caso em julgamento, observo que não há outros elementos seguros para se aferir a participação do acusado em organização criminosa, impondo-se o benefício penal. Com efeito, as anotações do tráfico, sejam ou não do "turno" do acusado, não indicam elevada movimentação no ponto de vendas (fls. 131/136). A quantidade de entorpecente (inferior a 500g líquidos) e o fato de ter sido apreendida uma única substância (cocaína), do mesmo modo, não pesam em desfavor do réu.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, a culpabilidade (grau ou nível de reprovabilidade da conduta) não transcende aquela inerente à conduta típica praticada. Quanto aos antecedentes, a certidão demonstra a primariedade. Em relação à conduta social e à personalidade, trata-se de circunstâncias subjetivas para cuja valoração não há elementos nos autos. Os motivos, as circunstâncias e as consequências da infração penal não transbordam o ordinário à espécie. Em, relação ao comportamento da vítima, este não é aplicável.

Quanto ao artigo 42 da Lei de Drogas, conforme fundamentação retro, a quantidade e a variedade de drogas serão valoradas na terceira fase da dosimetria, razão pela qual deixo de invoca-las nesta oportunidade,

Ante tais considerações, fixa-se a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Incidente a atenuante da confissão espontânea, sendo inviável, porém atenuar a pena aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, aplico o redutor do artigo 33, § 4º da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo, fixando a pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa.

Quanto à substituição por pena restritiva de direito (CP, art. 44, I) e à suspensão condicional da pena - sursis penal - (CP, art. 77), substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Para a aplicação da detração penal do art. 387, § 2.º, Código de Processo Penal, necessário o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos. No presente caso, inexistente prova do requisito subjetivo, inviabilizando-se a aplicação do benefício. Em atenção ao artigo 33, § 3º do Código Penal, o regime de pena é o aberto, considerando o quantum da pena imposta, bem como circunstâncias judiciais desfavoráveis.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia, a fim de CONDENAR LUCAS PEREIRA ESPÍRITO SANTO ao cumprimento de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 33, caput c/c artigo 33, §

4º da Lei 11.343/2006. Fica a pena privativa de liberdade substituída por prestação pecuniária de um salário mínimo e prestação de serviços à comunidade. Poderá o réu recorrer em liberdade, diante da pena imposta, bem como do regime fixado. Expeça-se alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso. Quanto aos bens apreendidos, deve ser decretada a sua perda em favor da União (CP, art. 91, II), sem prejuízo de determinada a sua destruição, conforme seja constatada ou não a sua prestabilidade, tudo na forma do art. 516, caput e §§ 1º a 5º das NSCGJ.

Após, por se tratar de multa aplicada de modo cumulado, intime-se para pagamento no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 686), sem prejuízo da expedição de guia definitiva quanto à pena privativa de liberdade e da intimação para pagamento das custas (NSCGJ/SP, art. 480, caput e § 1º). Recolhida a multa, comunique-se ao Juízo da Execução Penal competente para a execução da pena privativa de liberdade/pena restritiva de direitos imposta (NSCGJ/SP, art. 480, § 2º).

Não sendo promovido o pagamento, expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público. Após, prossiga-se conforme art. 480-A das NSCGJ/SP.

Custa pelo ora condenado (CPP, art. 804). Suspensa a exigibilidade em razão da hipossuficiência presumida da pessoa natural e também constatada pela representação por advogado dativo e pela instrução processual (CPC, art. 98, § 3º, c/c CPP, art. 3º). Após o cálculo, intime-se para pagamento no prazo de 60 (sessenta) dias (NSCGJ/SP, art. 1.098, § 2º).

Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, § 6º). Publique-se. Intimem-se, inclusive a vítima, preferencialmente por meio eletrônico (CPP, art. 201, §§ 2º e 3º e Comunicado CG n. 262/2020).

Expeça-se certidão de honorários ao advogado dativo, em percentual compatível com a fase processual, em caso de nomeação promovida com base no convênio OAB/DPE-SP.

Transitada em julgado, expeça-se guia de execução definitiva (Resolução n. 113/2010-CNJ) e promovam-se as anotações e comunicações necessárias (CPP, art. 809), inclusive ao Tribunal Regional Eleitoral, em atenção ao art. 15, III, da CR/88, e ao Instituto de Identificação (IIRGD-SP).

Bertioga, 23 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA